



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

///raná, 21 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"NUÑEZ, JOSE ISMAEL - PAZ, CIRILO HEVELIO + denunciantes CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD"**, Expte. N° FPA 1906/2013/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay; y,

CONSIDERANDO:

I- Que vienen las presentes actuaciones a consideración del Tribunal en virtud de los recursos extraordinarios deducidos a fs. 197/207 vta. por la demandada y a fs. 209/214 por la actora, contra la sentencia de fs. 191/195 que hace lugar al recurso de apelación deducido, y en su mérito, revoca la resolución recurrida, declarando el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos y de la suma fija previstos en el decreto 1305/12; condena asimismo a abonar la suma retroactiva que corresponda más intereses, impone las costas en el orden causado, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

La actora contesta el traslado del recurso a fs. 216/219 vta., quedando los autos para resolver a fs. 220 vta.

II- a) Que la parte actora deduce recurso extraordinario contra la distribución de costas, que fueron impuestas por su orden en ambas instancias.

Refiere al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y propios del remedio intentado y plantea que existe cuestión federal en virtud de que lo decidido



violenta normas nacionales y garantías y derechos constitucionales, a saber: arts. 14 bis, 16, 17, 31, 75 inc. 22 y conc. de la Constitución Nacional; art. 26 de la Convención Americana; art. XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tratados internacionales que tutelan el derecho consagrado a la seguridad social.

Seguidamente, expresa los agravios que le causa la decisión adoptada y rebate sus fundamentos.

b) Que la accionada relata las circunstancias de la causa, invoca el cumplimiento de los requisitos del recurso extraordinario y afirma que existe cuestión federal por estar en juego la interpretación y alcances de normas de esa naturaleza, como son el decreto 1305/12 y la ley 19101, y estar vulnerados los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, así como el principio de división de poderes y facultades exclusivas y excluyentes suyas.

También invoca la arbitrariedad de la sentencia dictada por no fundarse en normativa alguna y gravedad institucional atento la relevancia de los temas debatidos, todo ello conforme la jurisprudencia que cita.

Finalmente, cuestiona los fundamentos de la resolución impugnada y argumenta en torno al carácter particular de los suplementos y adicionales analizados.

c) Al contestar el traslado corrido, la accionante solicita que se deniegue el recurso interpuesto por su contraria.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

III- Que las partes han cumplido con los requisitos de interposición en término del remedio intentado y de reserva federal, por lo que corresponde al Tribunal analizar la admisibilidad o no de los recursos extraordinarios deducidos.

IV- Que al abordar el recurso interpuesto por la parte actora cabe recordar que la vía del recurso extraordinario no resulta procedente para revisar la distribución de las costas en el pleito.

Es doctrina del Máximo Tribunal que "...lo vinculado a las costas es un tema de carácter procesal cuya decisión es materia propia de los jueces de la causa, y ajena, como regla, a la instancia extraordinaria prevista por el art. 14 de la ley 48, salvo supuesto de arbitrariedad, o que se demuestre irrazonabilidad" (Roberto G. Loutayf Ranea, *Condena en costas en el proceso civil*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 369 y ss.), extremos que no se evidencian en el presente caso.

Por ello, corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto por dicha parte.

V- Que analizando el recurso de la demandada, en cuanto a la cuestión federal planteada debe destacarse que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.



Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

“La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1.083; 307:1371, etc.)” (Guastavino, Elías P. “Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, t. I, Editorial La Rocca, Bs. As., 1992, p. 429).

b) Que en relación al planteo de arbitrariedad, este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN que “...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio...” (“Fallos” 300:92).

Asimismo, se ha dicho que “el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" ("Fallos" 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, finalmente, tampoco nos encontramos en presencia de la gravedad institucional alegada por la recurrente a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto a que los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo - Perrot, p. 281/282).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**



Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte actora por la razón de cuestión federal.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto por la demandada en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del C.P.C. y C.N.).

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada por las razones de arbitrariedad y gravedad institucional.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ DANIEL EDGARDO ALONSO MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

